憲法主題整理：人身自由與生命權

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：人身自由（§8）、法官保留、提審、強制隔離、生命權、死刑、身體權
> 題數：8 題

壹、人身自由

一、保護令與人身自由（114年第4題）

有關家庭暴力防治法中之保護令，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 涉及人身自由之限制，應以法律定之
(B) 法律已就人身之處置為明文規定者，得透過具體明確之授權，委由主管機關執行之
(C) 有關人身自由限制之決定，得由法院依法定程序以裁定為之
(D) 民事保護令並不涉及人身自由之限制

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	人身自由之限制涉及憲法第8條之保障，**屬絕對法律保留**，須以法律定之。
(B)	☑ 正確	法律就人身處置已有明文規定者，得授權主管機關執行，但授權須**具體明確**。
(C)	☑ 正確	憲法第8條要求人身自由之限制須由**法院**依法定程序為之（法官保留原則），裁定為法院行使此權之方式。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	民事保護令（如禁止接近令、遷出令）**涉及人身自由之限制**，命相對人不得接近特定處所或遷出住居所，均對人身自由產生拘束效力。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 民事保護令（家暴法）雖屬民事程序，但涉及**限制相對人之人身自由**（如遠離令、遷出令）
> - 人身自由之限制須符合：**法律保留**＋**法官保留**＋**正當法律程序**
> - 不因程序之名稱（民事/刑事/行政）而改變人身自由保障之要求

二、人身自由之憲法規定（113年第2題）

關於憲法人身自由之規定，依司法院解釋意旨，下列敘述何者正確？

(A) 憲法第8條第1項所稱之法院，指有審判權之法官所構成之獨任或合議之法院
(B) 憲法第8條第1項所稱之司法機關，並不包括檢察機關
(C) 憲法第8條有關提審之規定，以非法逮捕拘禁為要件
(D) 憲法第8條第1項所稱之審問機關，包含法院以外之機關

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	釋字第392號明確指出，憲法§8第1項所稱之「法院」，係指有**審判權之法官**所構成之獨任或合議法院，不包括檢察機關。
(B)	✗ 錯誤	憲法§8第1項所稱「司法機關」，在制憲當時係包含檢察機關。但釋字第392號區分「法院」與「司法機關」，認為**審問處罰**僅得由法院為之。
(C)	✗ 錯誤	憲法§8有關提審之規定，**不以非法逮捕拘禁為要件**。依提審法之規定，人民被法院以外之機關逮捕拘禁時，**不論是否合法**，均得聲請提審。
(D)	✗ 錯誤	憲法§8第1項所稱「審問」機關，限於**法院**，不包括法院以外之機關（釋字第392號）。

[!NOTE]
重點整理
釋字第392號之重要區辨：

- **「法院」**：指有審判權之法官所構成之獨任或合議法院
- **「司法機關」**：範圍較廣，制憲時包含檢察機關
- **「審問」**：僅法院得為之
- 提審：**不問逮捕拘禁是否合法**，均得聲請

三、防疫隔離與人身自由（112年第4題）

中央流行疫情指揮中心公布航空公司機組人員防疫旅館隔離之相關規定，主要涉及下列何種基本權利之限制？

(A) 人身自由
(B) 居住自由
(C) 職業自由
(D) 人格發展自由

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	要求機組人員於特定旅館隔離，**限制其離開特定處所之自由**，屬對**人身自由**之限制。人身自由之核心在於身體不受拘束、得自由移動之權利。
(B)	✗ 錯誤	居住自由係保障人民於其**住居所內**不受侵擾之自由（如搜索之限制），隔離措施非限制居住自由。
(C)	✗ 錯誤	雖隔離措施影響機組人員之工作安排，但**主要限制的是人身自由**，職業自由之限制僅為附帶效果。
(D)	✗ 錯誤	人格發展自由係指一般行動自由、生活方式之選擇等，隔離措施之核心限制在於**人身自由**而非人格發展。

[!NOTE]
重點整理

- **人身自由**（§8）：身體不受拘束、得自由移動
- 強制隔離、收容、拘禁等措施均屬人身自由之限制
- 區分：居住自由保護「居所內之安寧」；人身自由保護「身體移動之自由」

四、酒測與基本權（112年第12題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，汽車駕駛人肇事拒絕接受實施酒精濃度檢定者，主管機關若強制將其移由檢驗機構實施血液檢測，與人民之下列何種基本權無涉？

(A) 人身自由
(B) 身體權
(C) 名譽權
(D) 資訊隱私權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（有涉及）	強制移送檢驗機構實施血液檢測，涉及**強制人民前往特定地點**，限制其人身自由。
(B)	✗（有涉及）	抽取血液進行檢測，涉及對人民**身體之侵入性措施**，與身體權（身體完整性）有關。
(C)	☑ 正確（本題答案）	強制血液檢測之目的在於測定酒精濃度，過程並**不涉及名譽之貶損**，故與名譽權無涉。
(D)	✗（有涉及）	血液檢測取得之酒精濃度數值屬**個人資訊**，其取得與使用涉及資訊隱私權。

[!NOTE]
重點整理
強制血液檢測涉及之基本權：

1. **人身自由**：強制移送
2. **身體權**（身體完整性）：抽血為侵入性措施
3. **資訊隱私權**：取得個人生理資訊

- **無涉名譽權**：檢測過程不涉及對名譽之評價或貶損

五、外國人收容與人身自由（110年第2題）

依司法院大法官解釋意旨，關於外國人之暫時收容，下列敘述何者錯誤？

(A) 對外國人之暫時收容處分，須由法院事前為之
(B) 憲法第8條所稱法定程序，及於暫時收容之非刑事程序
(C) 外國人之人身自由亦受憲法之保障
(D) 主管機關依法於合理作業期間內暫時收容外國人，非憲法所不許

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第708號指出，暫時收容屬**急迫處分**，初期之暫時收容得由行政機關為之，**不須法院事前裁定**。但超過一定期間後，續予收容即須經法院審查。
(B)	☑ 正確	憲法§8之正當法律程序保障**不限於刑事程序**，暫時收容雖非刑事程序，亦應適用正當法律程序（釋字第708號）。
(C)	☑ 正確	外國人之人身自由同受憲法保障，**不因國籍而有差異**（釋字第708號）。
(D)	☑ 正確	在合理作業期間內（如遣送前之短暫收容），暫時收容外國人具有正當目的，為憲法所許。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第708號（外國人收容）要旨：
>
> 1. 外國人之人身自由受憲法§8保障
> 2. 初期暫時收容得由行政機關為之（不須法官事前裁定）
> 3. **超過合理期間**之續予收容，須經**法院審查**（法官保留）
> 4. 正當法律程序之保障**及於非刑事程序**

六、強制隔離與正當法律程序（108年第3題）

司法院大法官解釋有關傳染病防治法中強制隔離措施之見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 疫情之防治貴在迅速採行正確措施，得由專業主管機關進行強制隔離
(B) 專業主管機關基於醫療與公共衛生之知識，透過嚴謹之組織與程序，能確保強制隔離之正確性
(C) 受令遷入指定處所之人民，如不服主管機關之處分，仍得依法請求救濟，與憲法第 8 條正當法律程序意旨無違
(D) 強制隔離雖與刑事處罰之本質不同，仍應踐行相同程序保障

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第690號認為，疫情防治貴在迅速，得由**專業主管機關**（衛生主管機關）依法為強制隔離之處分，不以法官事前裁定為必要。
(B)	☑ 正確	強制隔離由具備**醫療與公共衛生專業知識**之主管機關，透過嚴謹之組織與程序執行，可確保其正確性，符合正當法律程序之要求。
(C)	☑ 正確	受強制隔離處分之人民，仍得依法提起**行政爭訟**或**請求司法救濟**，與憲法§8正當法律程序意旨無違。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第690號指出，強制隔離與刑事處罰**本質不同**，其目的在於**防疫**而非懲罰，故**不須踐行與刑事處罰相同之程序保障**（如法官事前裁定）。但仍須符合正當法律程序之基本要求，包括專業審查、救濟程序等。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 釋字第690號（強制隔離）：
>
> - 強制隔離與刑事處罰**本質不同**，目的在於**防疫**
> - **不須踐行與刑罰相同之程序**（如法官事前裁定）
> - 主管機關得依其專業知識為強制隔離處分
> - 受隔離者仍得**依法請求救濟**
> - 比較：釋字第708號（外國人收容）要求超過合理期間須經**法院審查**

貳、生命權

一、生命權之保障依據（114年第7題）

關於生命權保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 我國憲法對生命權之保障依據，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，應係憲法第 22 條其他自由權利的保障範圍
(B) 公民及政治權利國際公約規定，任何被判處死刑的人應有權請求赦免或減刑，但赦免法未有類似規定，使被判處死刑的人有權請求獲得赦免
(C) 法律規定不得對未滿18歲之人處以死刑，符合兒童權利公約之精神
(D) 公民及政治權利國際公約規定，未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，不得科處死刑

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	依憲法法庭112年憲判字第8號，生命權之保障依據主要源自**憲法第15條**（生存權），而**非憲法第22條**。生存權為憲法明文列舉之基本權，無須援引§22之概括條款。
(B)	☑ 正確	公民與政治權利國際公約（ICCPR）第6條第4項規定，被判處死刑者應有權請求赦免或減刑。我國赦免法雖有相關規定，但實務上運作有所不足。
(C)	☑ 正確	不得對未滿18歲之人處以死刑，符合**兒童權利公約**（CRC）及ICCPR之精神，我國刑法第63條亦有相應規定。
(D)	☑ 正確	ICCPR第6條第2項規定，未廢除死刑之國家，**僅犯情節最重大之罪（most serious crimes）**始得科處死刑。

[!NOTE]
重點整理
生命權之憲法依據：

- 憲法法庭112年憲判字第8號：生命權源自**憲法第15條**（生存權）
- 非§22概括條款
- ICCPR對死刑之限制：僅犯情節最重大之罪＋被判處者有請求赦免之權

二、生命權與死刑（111年第9題）

依司法院大法官解釋意旨，下列與生命權有關之敘述，何者錯誤？

(A) 以死刑作為法定刑，因有刑法酌量減輕其刑規定之適用，足以避免過嚴之刑罰，並不違憲
(B) 立法者關於死刑之法定刑規定，若本於特別法之特別目的而為之處罰，並非必然違反比例原則
(C) 生命並非無價，故受保險法關於複保險相關規定之限制
(D) 生命權導因於憲法第15條之保障

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第263號認為，死刑作為法定刑，因有刑法第59條酌量減輕之適用，法官得審酌個案情節減輕其刑，足以避免過嚴之處罰。
(B)	☑ 正確	特別法基於其特殊目的（如毒品防制）規定死刑為法定刑，並非必然違反比例原則（釋字第476號）。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第576號表明，保險法對複保險之特別限制係為防止**道德危險**，避免被保險人之生命成為謀利工具。但此規定之意旨**非謂「生命並非無價」**，而是為保護被保險人之生命安全。生命本身具有最高價值。
(D)	☑ 正確	生命權之保障源自**憲法第15條**生存權之規定。

[!NOTE]
重點整理

- 生命權源自**憲法§15**（生存權）
- 死刑之合憲性：釋字第263號（酌減避免過嚴）、第476號（特別法之特別目的）
- 112年憲判字第8號進一步確認死刑之適用須受嚴格限制
- 保險法對複保險之限制目的在於**防止道德危險**，非否定生命之無價性

資料來源： 108–114 年司律一試憲法考古題
最後更新： 2026-06-19